

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 355/2532

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นางฟองจันทร์ พิมพ์อักษร กับพวก

จำเลย

นายเบ็ญจ ศรีทอง และนางจันทร์ตรา ศรี

ทองฯ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 5, มาตรา 112, มาตรา 116

ความว่า เนื่องจากผู้ร้องไม่ประสงค์จะประกันตัวจำเลยที่ 2 อีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องและสัญญาประกันฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2532 พร้อมทั้งหลักทรัพย์และเงินสดที่วางไว้ค้ำโปรดอนอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ขลย จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 เดือน ให้จำเลยที่ 2 ค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 1,100 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ขลย จำเลยที่ 2 ไม่ต้องค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 1,100 บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

ปรากฏตามรายงานของเจ้าหน้าที่เสนอต่อศาลชั้นต้นว่านายดวง สิงห์ปาผู้ร้อง
มิได้รับมอบอำนาจช่วง จึงให้ยกคำร้อง

ปรากฏตามรายงานของเจ้าหน้าที่เสนอต่อศาลชั้นต้นว่านายดวง สิงห์ปาผู้ร้อง
มิได้รับมอบอำนาจช่วง จึงให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักษะบุตร-เหิยร ผุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ